



ANALISTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
MARCELO RIBEIRO
AULA 7

ROTEIRO DE AULA

Tema: RECURSOS EM ESPÉCIE - APELAÇÃO

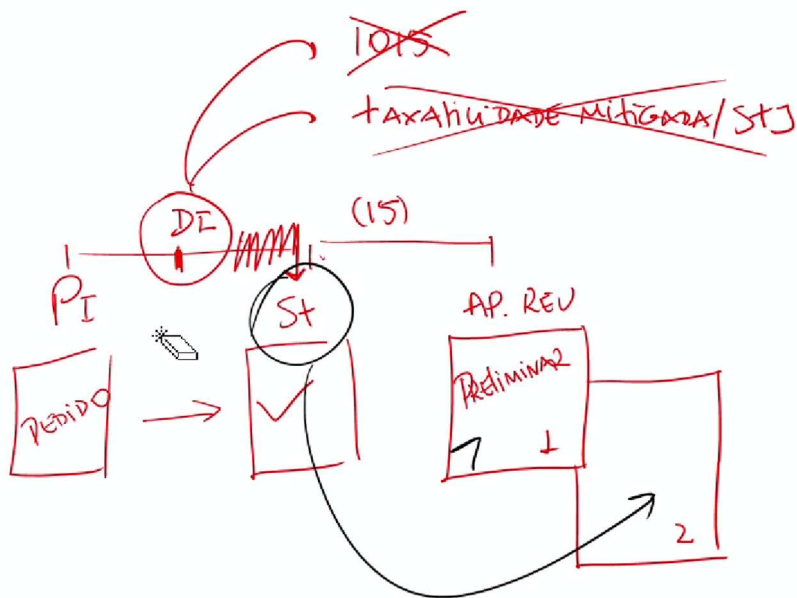
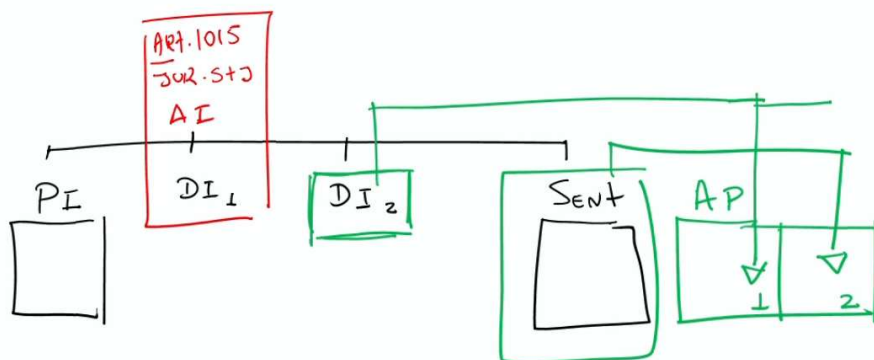
SUMÁRIO

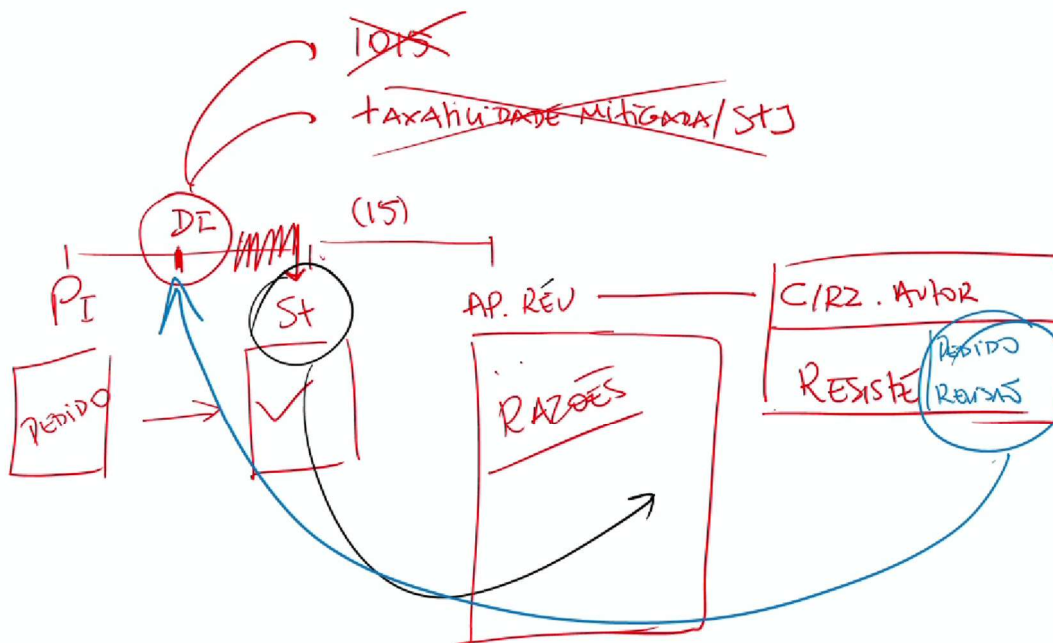
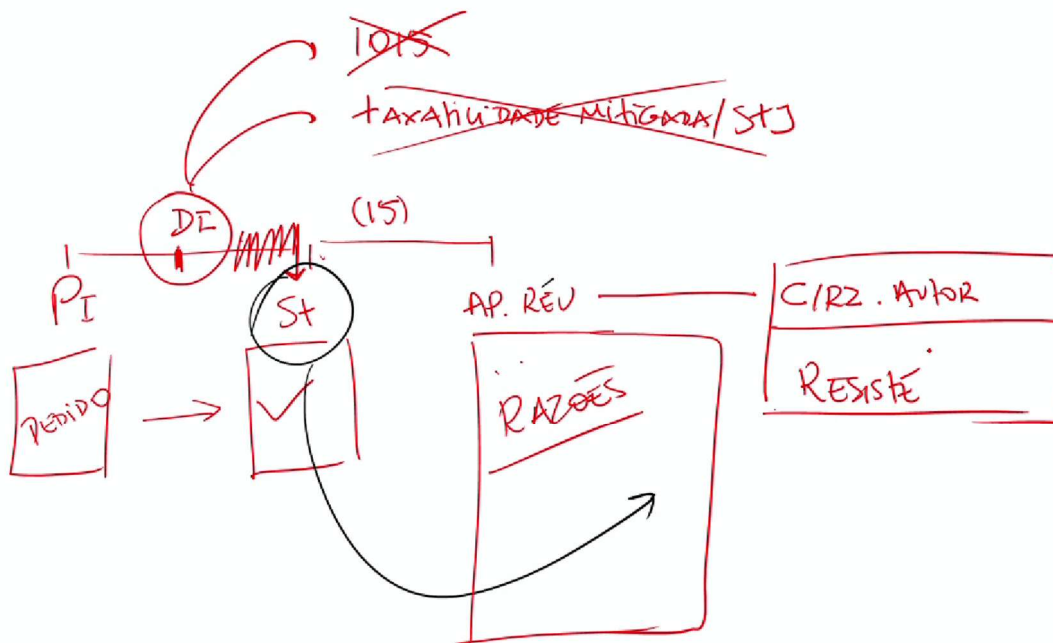
1. NATUREZA JURÍDICA
2. OBJETO
3. FINALIDADE
4. PRAZO
5. EFEITOS
6. FATOS NOVOS
7. TEORIA DA CAUSA MADURA
8. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

1.CONCEITO/ NATUREZA JURÍDICA

- art. 1009 – “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”
- Trata-se de recurso, cabível de qualquer sentença (definitiva ou terminativa)
- Seja sentença em processo de conhecimento ou de execução
- bem como de decisão interlocutória não agravável
- Lembre-se que toda decisão que não se enquadra no conceito de sentença (respeita o art. 487 ou 485 e encerra o módulo processual), é decisão interlocutória (da qual cabe recurso; Atente-se: Não é irrecurável)
- obs. a decisão interlocutória está prevista no art. 1015 ou pelo princípio da taxatividade mitigada (jurisprudência do STJ) – se prevista aqui, cabe agravo de instrumento – recorrível de imediato

- o caso contrário, fora das hipóteses acima, cabe sua revisão em preliminar de apelação ou das contrarrazões
- o obs. Veja que nas contrarrazões pode haver pedido de revisão da decisão interlocutória não agravável, ou seja, as contrarrazões podem adquirir um teor recursal

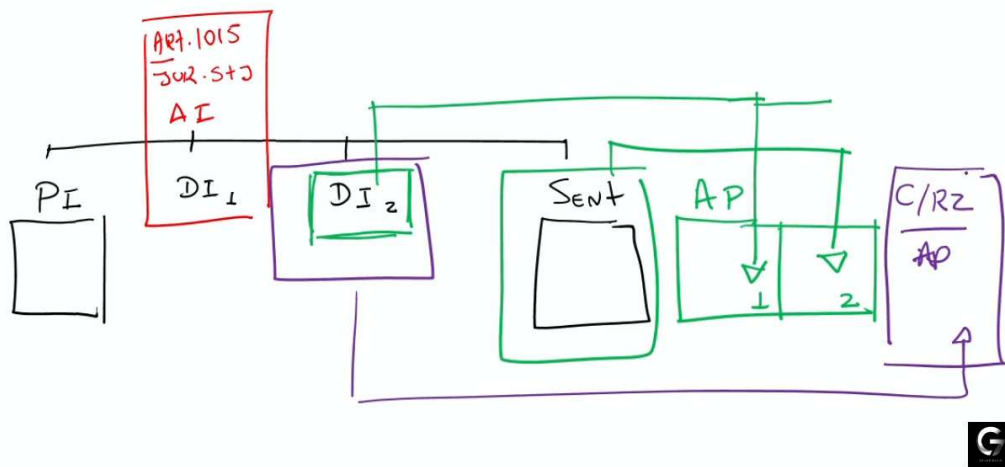




2. OBJETO

- Recurso cabível contra:
 - Sentença e

- Decisão interlocutória não agraváveis
- obs. em preliminar suscita a revisão da interlocutória não agravável (sentença e interlocutória não agravável, ambas, são atacadas por um único recurso)
- Veja que a decisão interlocutória será revista em momento distinto (revisão diferida)
 - deve ser alegada em preliminar de apelação
- Contrarrazões: resiste as razões do recurso E é possível, suscitar a revisão da interlocutória não agravável (se houver esse pedido de revisão, deve existir o contraditório para a outra parte) contrarrazões com natureza recursal
- Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
- § 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
- § 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.



3. FINALIDADES

- REFORMA
 - Reverter decisão supostamente injusta
 - Erro de julgamento

- INVALIDAÇÃO
 - ex. Não respeita o art. 489, §1º - não fundamentada adequadamente
 - Erro de procedimento
- obs. são duas finalidades para todos os recursos (salvo embargos de declaração)
- INTEGRAÇÃO
 - Relativa à fundamentação
 - Suprir a omissão no que toca a correta aplicação do art. 489, §1º

4. PRAZO

- 15 DIAS (todo recurso tem esse prazo; salvo embargos de declaração)
- Prazo processual fixado em dias (somente dias úteis)
- Dia não útil: feriado (declarados em lei, sábado, domingo, dia sem expediente forense)
- Em alguns momentos, o legislador altera esse prazo para menos ou par mais (ex. 10 dias no recurso nominado em juizado especial; art. 229; DP e MP com prazo em dobro)
- Obs. Há enunciados de prova que trazem o prazo recursal como prazo peremptório: prazo recursal que não pode ser alterado pelas partes

- Art. 1.010.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

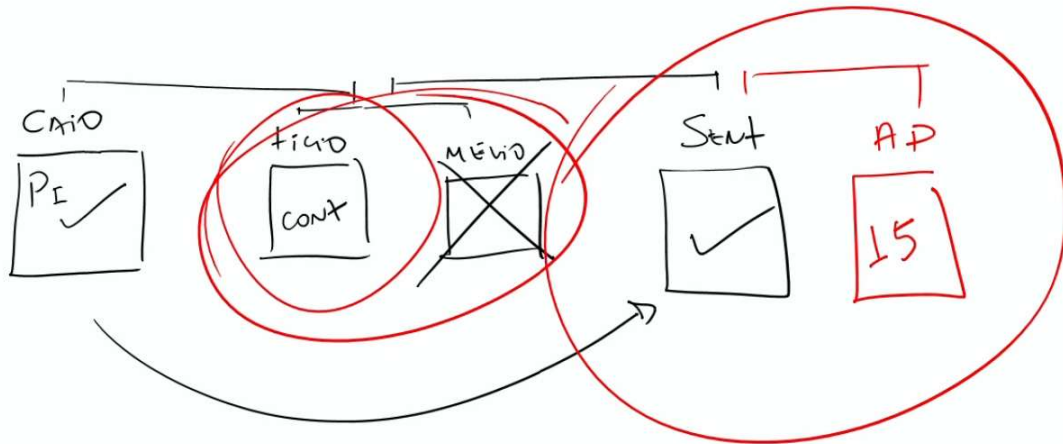
§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

- Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

§ 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.

- atenção: litisconsortes; procuradores distintos; escritórios distintos requisitos cumulativos
- Não se aplica para processos eletrônicos
- Não se aplica se somente um dos litisconsortes recorrem



○ STF - Súmula 641

- Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido.

○ STJ - Jurisprudência

- Ao analisar o caso a ministra Nancy Andrighi, relatora, afirmou que quando se verifica a sucumbência de apenas um litisconsorte – como ocorreu no caso analisado, em que restou uma só parte no polo ativo –, não há prazo em dobro para recorrer, justificando-se a decisão do tribunal de origem.

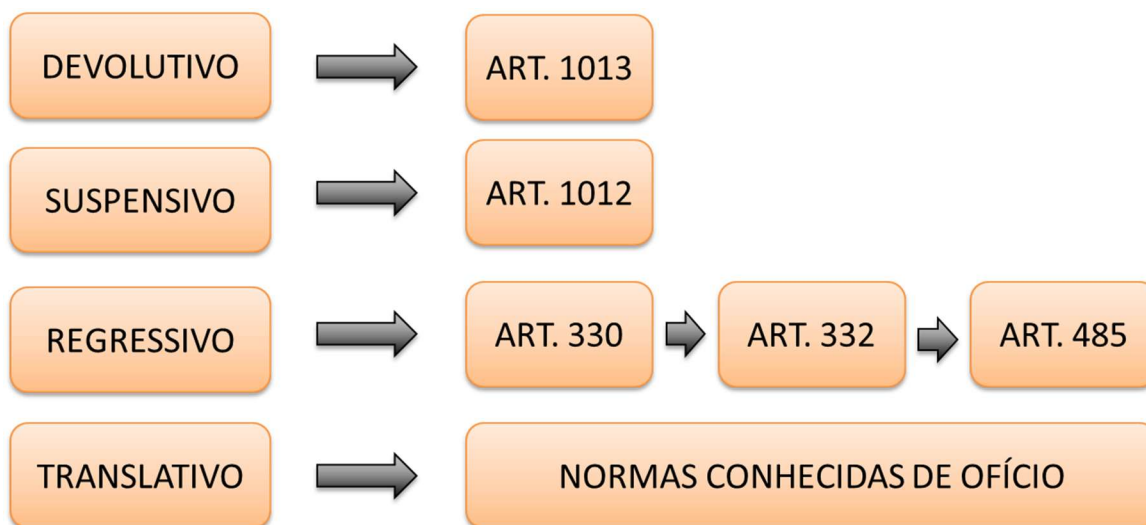
5. PREPARO

- Requisito de admissibilidade
- Natureza de taxa (STJ)
- Exigência formal
- Recursos que gozam de isenção (objetiva)
 - embargos de declaração por exemplo
- Apelação necessita de preparo
- Há casos de isenção subjetiva
 - isenção conforme o recorrente
- Preparo **insuficiente**
 - parcial
 - recorrente pode corrigir em 5 dias (complementar o valor)

- Preparo **inexistente**
 - pode ser corrigido
 - deve efetuar o preparo em dobro
 - prazo estabelecido pela lei
 - se a lei não disser, o juiz estabelece
 - se o juiz não estabelecer, usa-se o prazo de 5 dias subsidiariamente

- Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
- § 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
- § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
- § 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

6. EFEITOS



6.1 DEVOLUTIVO

- Todo recurso tem esse efeito
- Devolver/encaminhar
- Extensão
 - Total – ataca tudo que é possível (ex. PI tem 2 pedidos; decisão apresenta dois capítulos; réu ataca ambos)

- Parcial – ataca apenas parte dos pedidos (ex. PI tem 2 pedidos; decisão apresenta dois capítulos; réu ataca apenas um capítulo da decisão)

○ Profundidade

- ex. PI com 3 fundamentos; sentença considera apenas um fundamento, sendo este suficiente para julgar;
- a apelação leva todos os fundamentos para o tribunal

Compreenda:

§ 2º (efeito devolutivo **NA PROFUNDIDADE** = analisar os evocados na decisão)

PI	SENTENÇA	
F1	relatório	
F2	fund./F1	-----> APELAÇÃO -----> TRIBUNAL [F1, F2, F3]*
F3	dispositivo	
pedido		

*como o juiz não apreciou o F2 e o F3, que foram evocados na PI, o tribunal pode analisar todos os fundamentos do pedido

§ 1º (efeito devolutivo **NA EXTENSÃO** = se é total ou parcial)

PI	SENTENÇA	APELAÇÃO (RÉU)	
P1	CAP1	<----- CAP 1	-----> APELAÇÃO -----> TRIBUNAL [CAP1]*
P2	CAP2	-----> coisa julgada	

*como o réu não pediu que o CAP2 da sentença fosse revisado somente será apreciado o CAP1

- Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

6.2 SUSPENSIVO

- Suspende os efeitos da decisão
- ex. decisão condenatória tem o efeito da execução forçada (apelação suspende a possibilidade de execução forçada)
- Lembre-se das condutas em caso de execução provisória (título provisório) e definitiva
- Na transitória/provisória, mesmo atuando lícitamente na execução, o autor poderá ter que ressarcir o réu de eventuais prejuízos, caso perca a ação. Trata-se da responsabilidade processual objetiva
- Ex. caso de pensão alimentícia, a apelação não tem efeito suspensivo
- Quando a apelação não tem efeito suspensivo, poderá requerer sua incidência
- Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

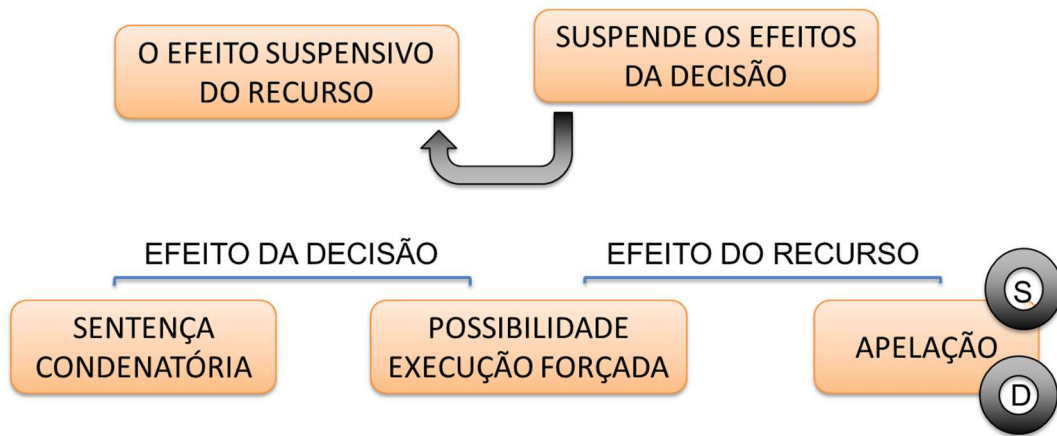
§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame preventivo para julgá-la;

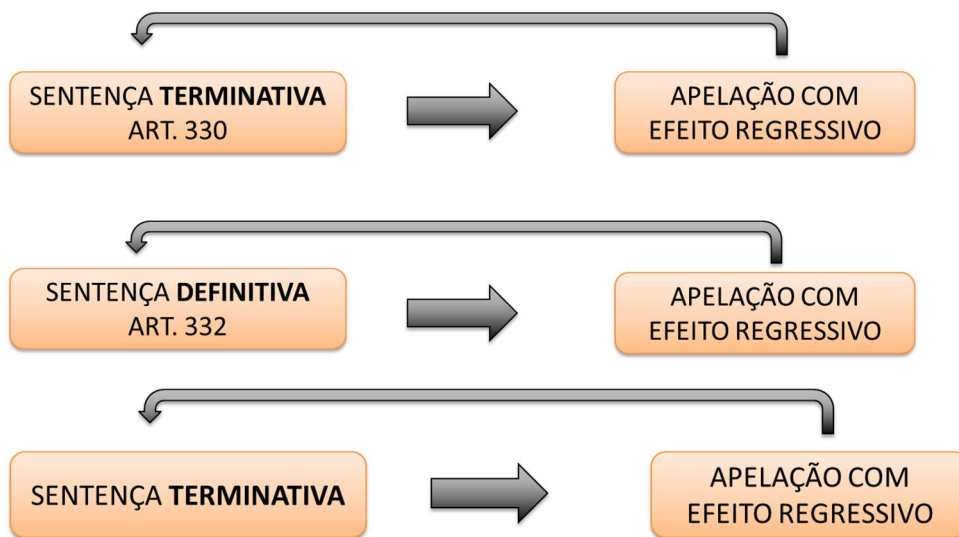
II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.



6.3 REGRESSIVO

- Possibilidade de retratação pelo juiz
- A partir da publicação, o juiz não pode mais alterar
- Em alguns casos, a apelação goza de efeito regressivo (ex. art. 330 e 332)
- ex. art. 332 – improcedência liminar prima facie da PI – dispensa da citação do réu e julga o pedido improcedente (ex. pedido contrário ao IRDR)



Regra: publicada a decisão ela se torna irretratável. Exceção, ou seja, hipóteses que o juiz poderá se **RETRATAR**, na apelação, no prazo de 5 DIAS:

-Art. 330 -> juízo de admissibilidade negativo = **INDEFERIMENTO** = sentença terminativa (art. 485) **(C.J.FORMAL)**

-Art. 332 -> juízo de admissibilidade positivo = **IMPROCEDÊNCIA** = sentença definitiva (art. 487) **(C.J. MATERIAL)**

- Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - conter pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

○ Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

§ 1º Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

§ 2º Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334.

§ 3º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.

○ Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do [art. 241](#).

§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

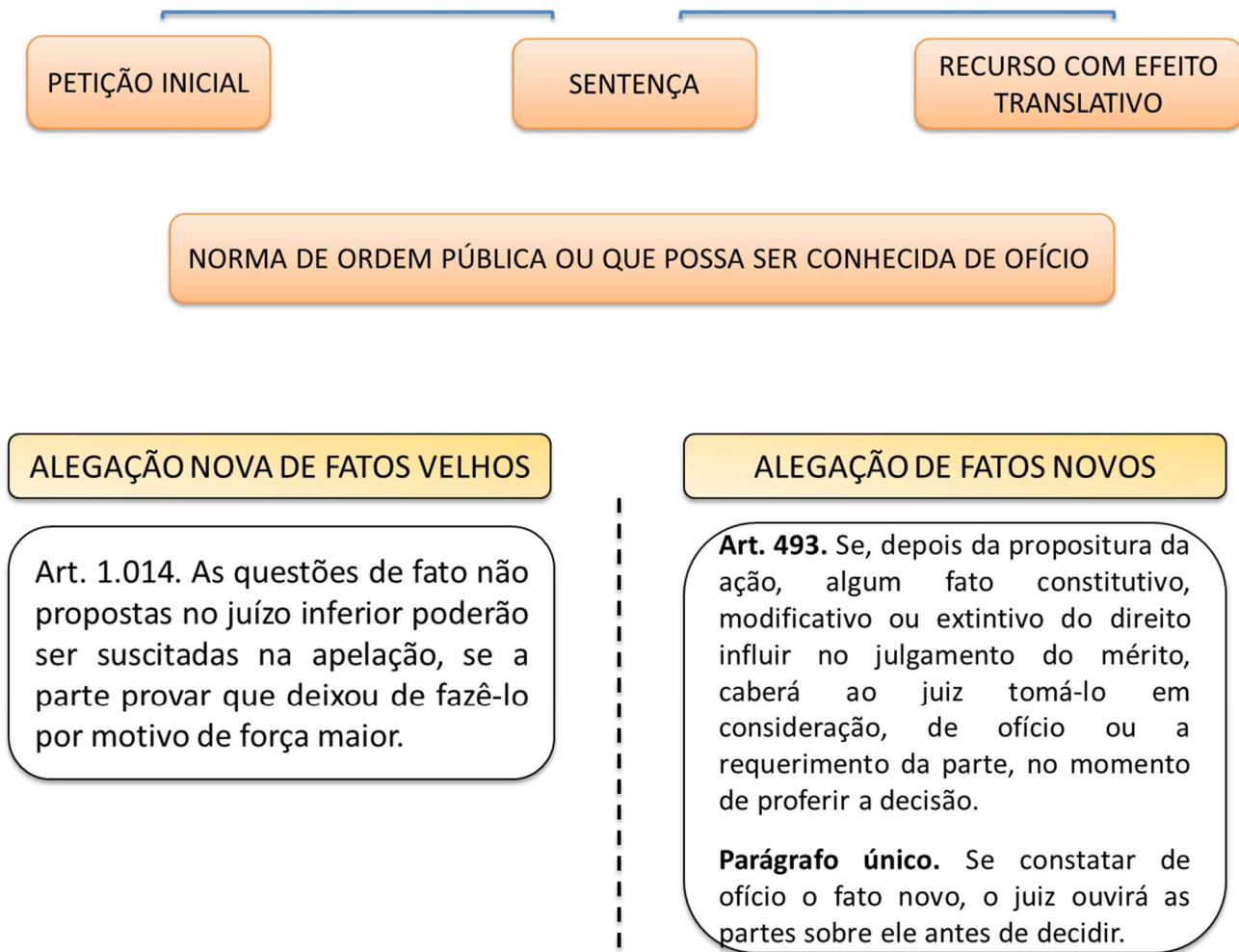
○ Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

○ Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

6.4 TRANSLATIVO

- Ao julgar o recurso, o tribunal poderá rever as normas de ordem pública ou que autorizem o conhecimento de ofício



- Fato novo em apelação: fato velho, mas inédito no processo
- o art. 493 traz fatos novos literalmente, ou seja, fatos que ocorreram durante o curso do processo (ex. indivíduo começa o processo com uma condição de saúde; na época do recurso, essa condição de saúde está deteriorada – essa deterioração deve ser levada em conta no processo)

7. TEORIA DA CAUSA MADURA

- ex. processo arquivado em vara; apelação leva ao tribunal; se o tribunal pegar o recurso e verificar que a causa pode ser julgada, deve julgar o processo
- Se o processo possui todas as condições para decisão de mérito, o Tribunal pode checar isso e, ao invés de devolver o processo para primeira instância novamente, solucionar o problema e proferir decisão
- obs. o professor defende que a teoria não pode ser aplicada de ofício em todas as suas hipóteses, devendo, em alguns casos, haver manifestação do interessado para sua aplicação

o Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no [art. 485](#);

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

obs.

citra petita: aborda menos do que foi pedido; tribunal pode complementar;

extra petita: trata de coisa diversa do que foi pedida

ultra petita: aborda mais do que foi pedido

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no [art. 485](#):

(ERROR IN IUDICANDO) x (ERROR IN PROCEDENDO)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

(ERROR IN IUDICANDO: Citra petita – aqui não há decisão a ser anulada)

(ERROR IN PROCEDENDO: Extra petita – invalida a decisão diversa e observa o mérito. Ultra petita – invalida apenas o excesso).

III - constatar a **omissão** no exame de um dos **pedidos**, hipótese em que poderá julgá-lo; **(Nesse caso o Tribunal apenas constata. Não há nulidade a ser decretada).**

IV - decretar a nulidade de sentença por **falta** de **fundamentação**. **(Art. 489, §1º).**

Bloco 3

8. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

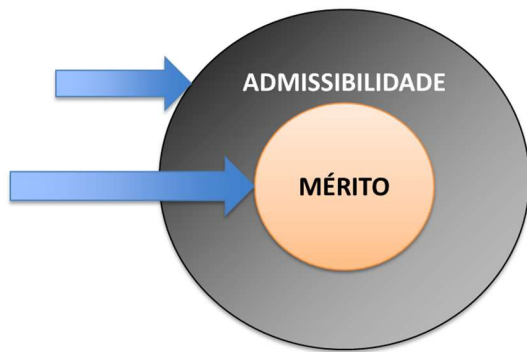
- o A interposição da apelação é feita no juízo ad quo -proferiu a decisão- (ex. vara)
- o Obs. Juízo ad quem – revisa a decisão-
- o Primeiro juízo: admissibilidade (cumprimento das exigências formais)

- Se o primeiro for positivo, passa-se para o mérito
- O tribunal que exerce ambos os juízos (admissibilidade e mérito) – juízo ad quem
- Se a vara exercer juízo de admissibilidade, ocorre usurpação de competência, cabendo reclamação
- Art. 1.010.

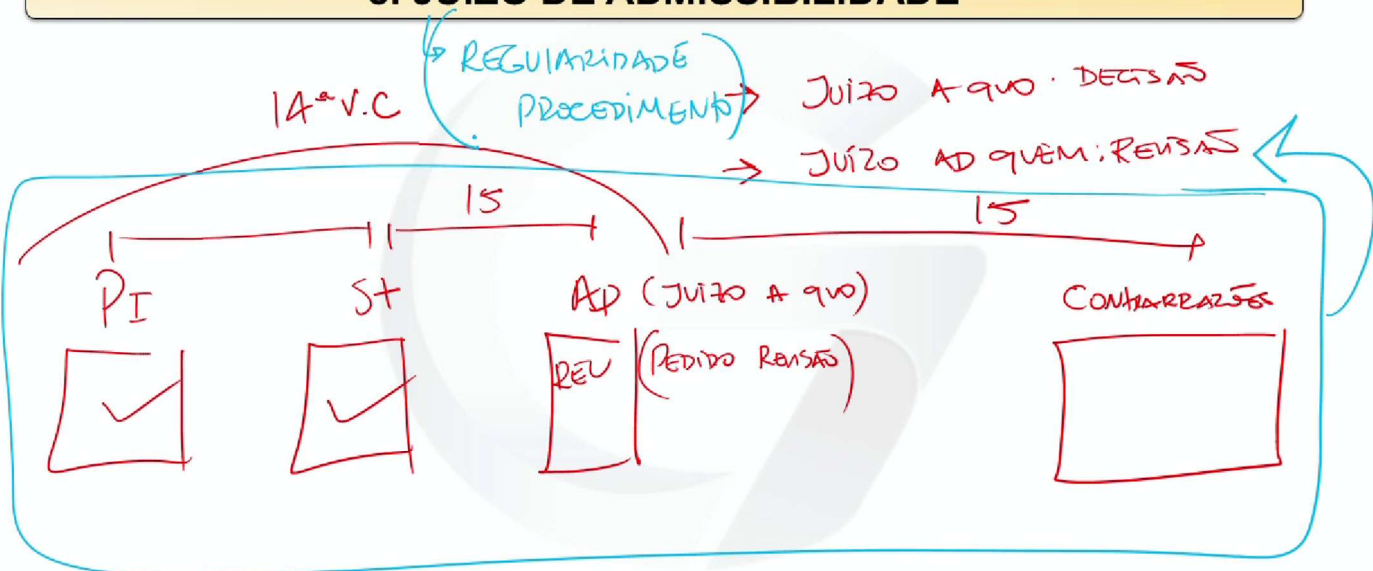
§1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, **independentemente de juízo de admissibilidade.**



8. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE



G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br



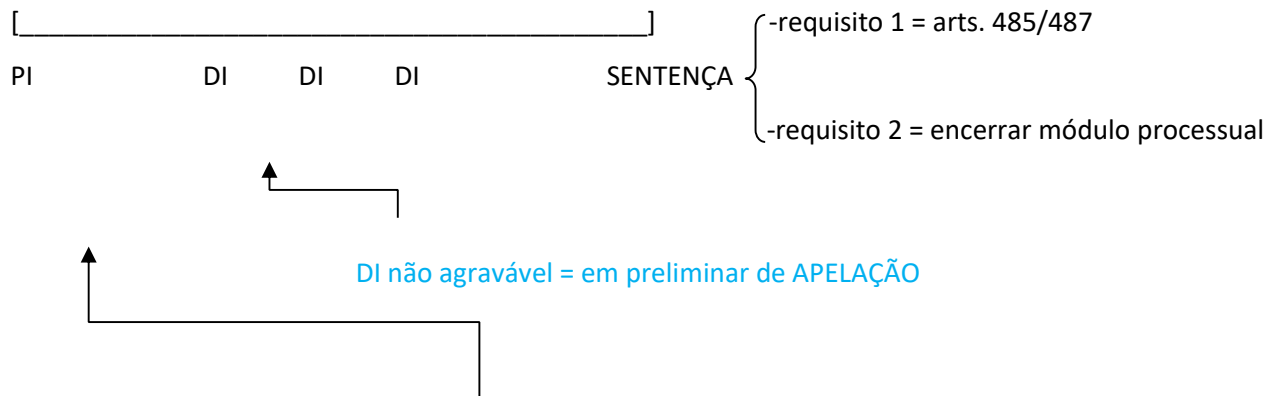
SUMÁRIO

1. CONCEITO
2. OBJETO.
3. FINALIDADES.
4. PRAZO.
5. PREPARO.
6. EFEITOS.
7. PROCEDIMENTO.

1. CONCEITO

- Recurso cabível contra decisões interlocutórias do art. 1015 ou
- Consagradas pela teoria da taxatividade mitigada
- obs. lembre-se que se não estiver nos casos acima, a decisão interlocutória será combatida em preliminar de apelação

O agravo de instrumento é recurso cabível contra Decisões Interlocutórias, entenda:



DI prevista no art. 1.015 = AGRAVO DE INSTRUMENTO



2. OBJETO

○ **Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:**

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

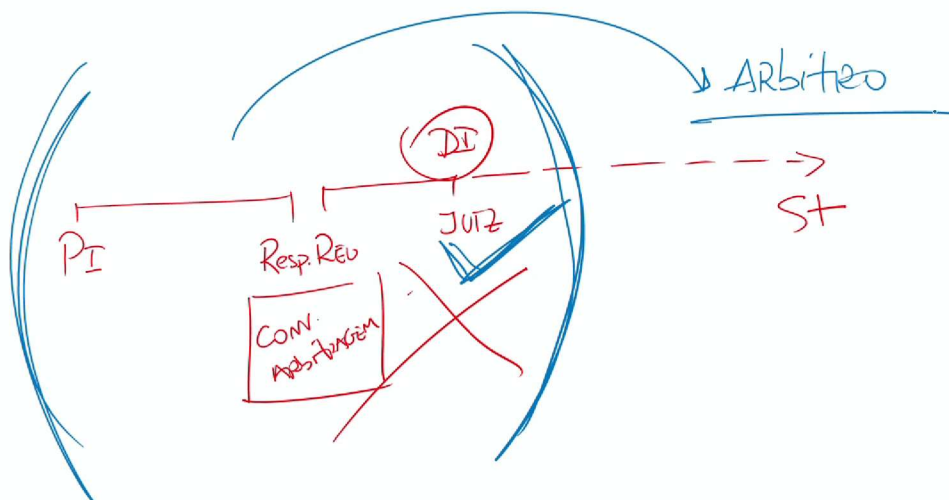
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

- sobre o inciso III: somente cabe agravo de instrumento se houver rejeição

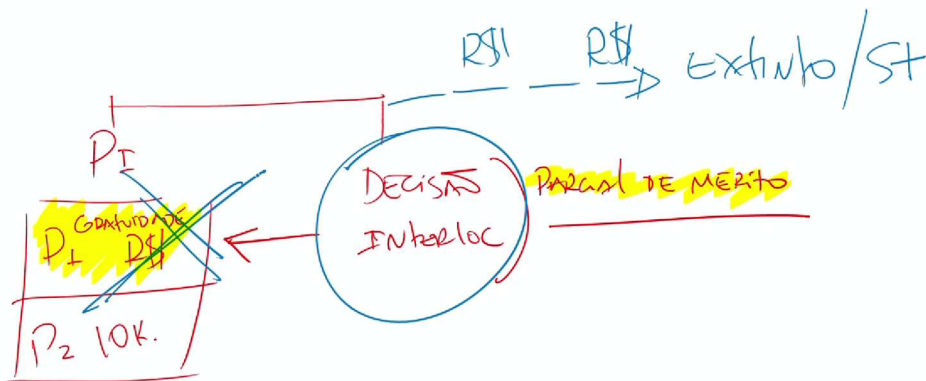
□ se aceitar a alegação, leva-se o processo para o árbitro resolver: trata-se de sentença



- sobre o inciso V: novamente, somente cabe agravo se houver rejeição

□ a revisão deve ser imediata, pois caso o autor não tenha condição de arcar com as custas, o processo será extinto por sentença

□ Note, portanto, que o agravo de instrumento provoca revisão imediata



2.1 EXECUÇÃO e INVENTÁRIO

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

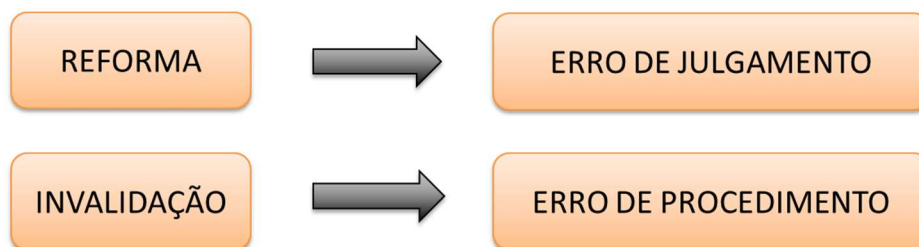
2.2 TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA

- STJ: RECURSO ESPECIAL No 1.704.520 - MT (2017/0271924-6)

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Bloco 4

3. FINALIDADES



4. PRAZO

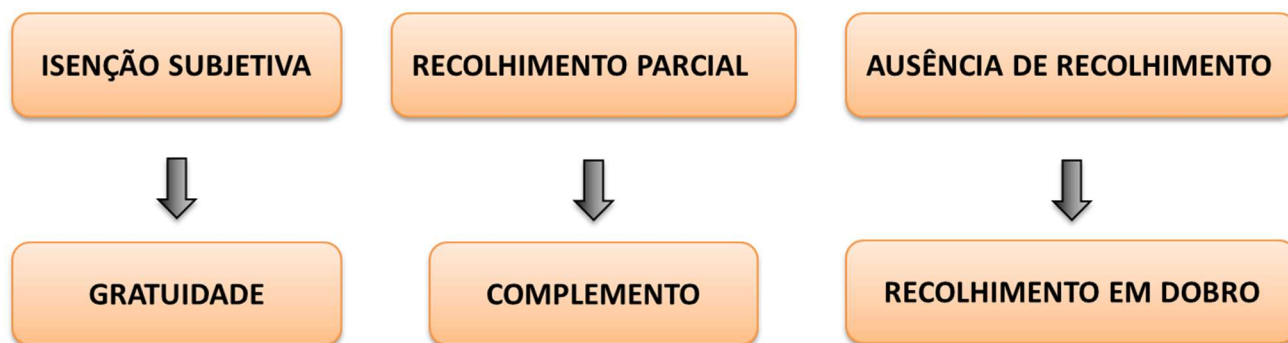
- 15 dias úteis
- **Art. 1.003.** O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Obs. O agravo de instrumento é interposto diretamente no órgão revisor (juízo ad quem)

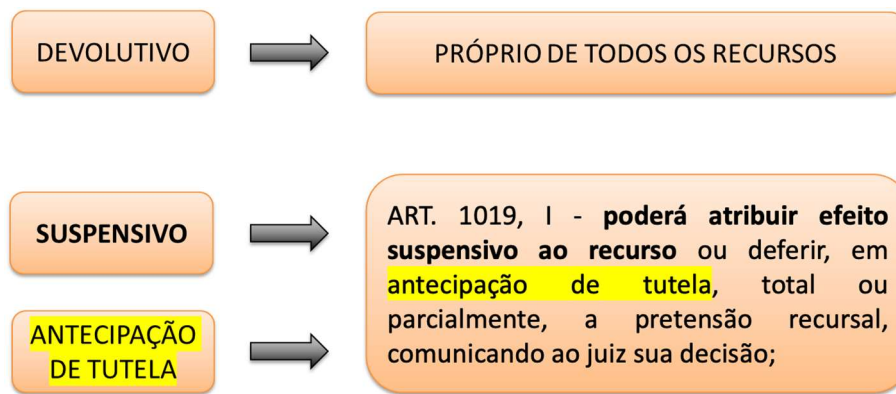
5. PREPARO

- Reclama preparo
- **Art. 1.017.** § 1º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.
- A isenção subjetiva se refere ao recorrente
- Lembre-se que não pode haver dois benefícios no que tange ao recolhimento: ex. não pode deixar de recolher, ganhando a possibilidade de recolher em dobro e, ao recolher em dobro, fazer o recolhimento de forma insuficiente, ganhando novo benefício para complementar



6. EFEITOS

- Pode ter efeitos suspensivo atribuído, desde que requerido (em regra **NÃO** tem)
- Decisão sobre tutela provisória: cabe agravo de instrumento
 - ex. juiz concede a tutela provisória; executa a decisão; réu agrava e o relator, no agravo, concede efeito suspensivo; suspende a possibilidade de execução
 - ex. juiz não concede a tutela provisória; autor agrava; veja que não há ato executivo sendo realizado; no agravo, busca-se a antecipação de tutela
- Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do [art. 932, incisos III e IV](#), o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
 - I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;



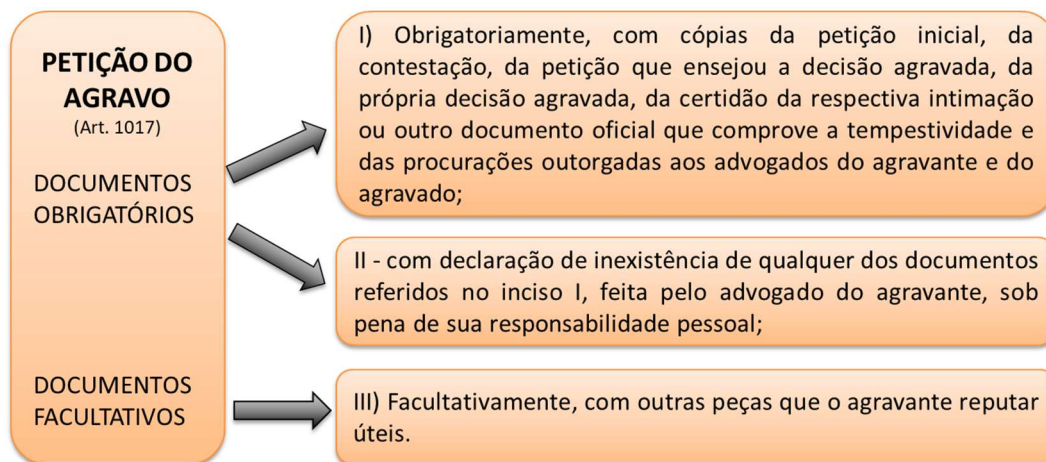
7. PROCEDIMENTO: DOCUMENTOS

- o Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.



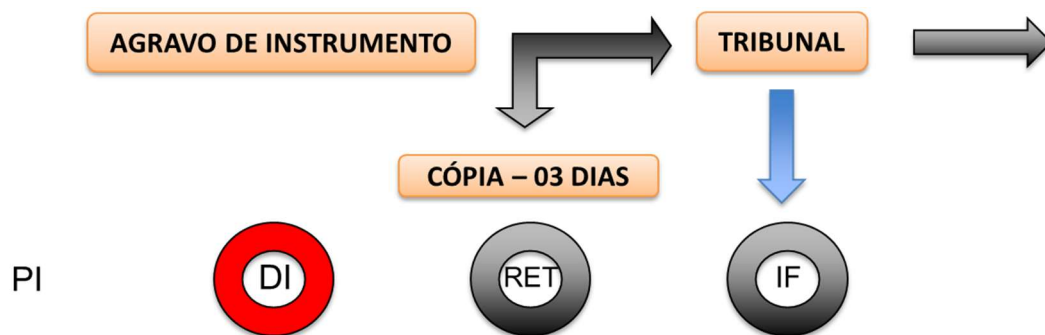
7. PROCEDIMENTO: ADMISSIBILIDADE

- o Atenção para o prazo de 3 dias para juntar cópia no juízo a quo (processo não eletrônico) ☐ requisito de admissibilidade específico
- o A cópia possibilita, inclusive, a retratação do juiz
- o Necessita comprovar prejuízo para a ausência da juntada de cópia para inadmissibilidade do recurso
- o Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

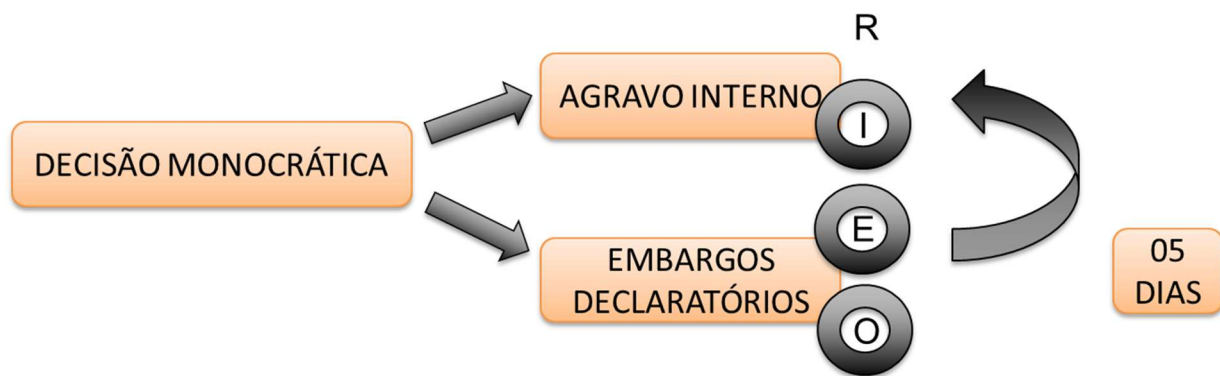
§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento. *[requisito de admissibilidade específico]*

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.



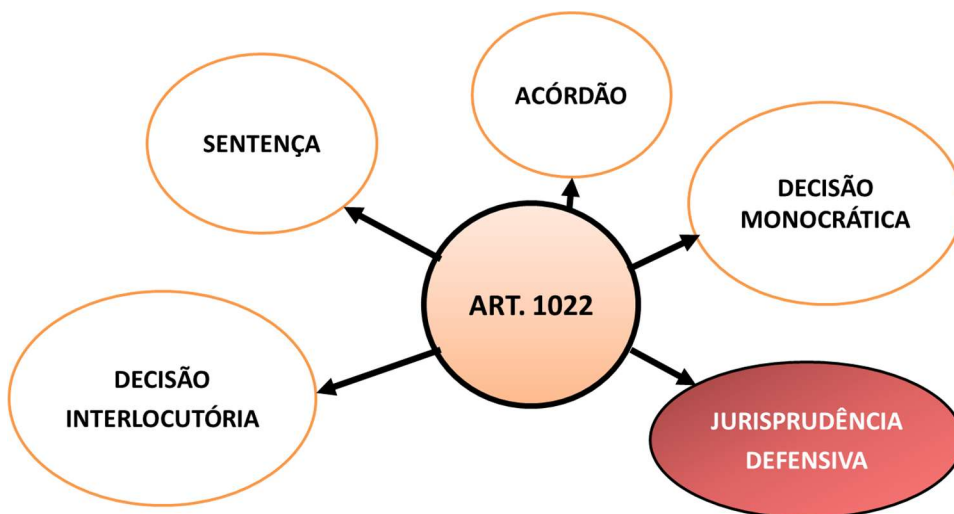
SUMÁRIO

1. OBJETO.
2. FINALIDADE
3. PRAZO
4. EFEITOS
5. MULTA
6. FUNGIBILIDADE
7. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
8. JURISPRUDÊNCIA



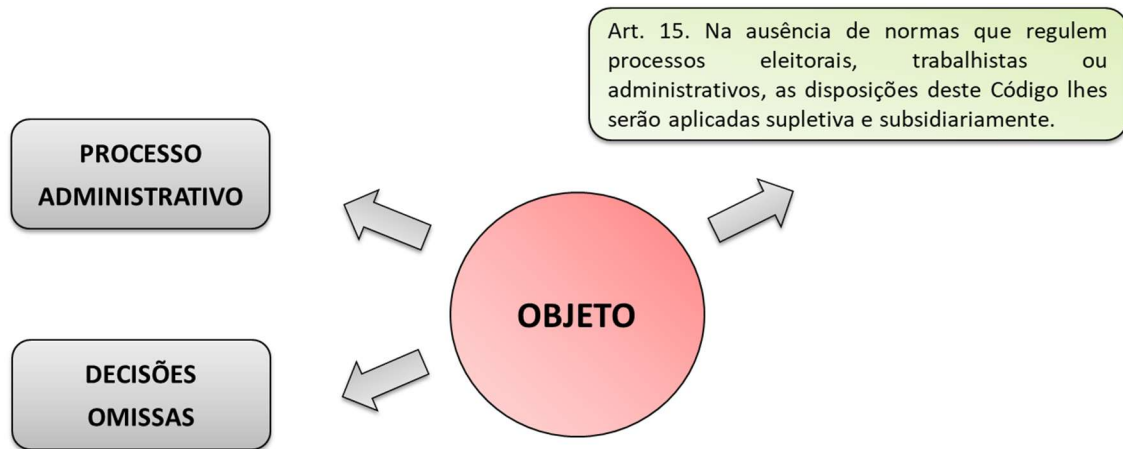
1. OBJETO

- Recurso que ataca qualquer decisão judicial
- Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



1.1 JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA

- Entende que há decisões que não comportam ED (decisões que, no tribunal de origem, não conhecem de REsp e RE)
- Principalmente se proferidas pelo presidente ou vice do tribunal



Bloco 5

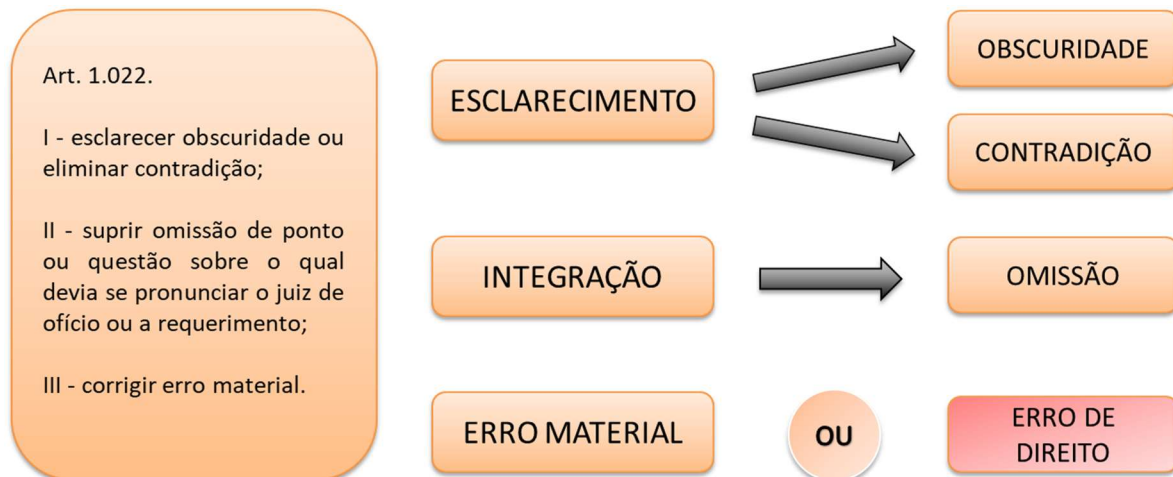
2. FINALIDADES

- Art. 1.022.

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.



2.1 FINALIDADES

- **OBSCURIDADE:**

- DEVE CONSIDERAR NÃO APENAS A PARTE DECISÓRIA MAS TAMBÉM EVENTUAL FALTA DE CONEXÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.

- **CONTRADIÇÃO:**

- DEVE AVALIAR TAMBÉM EVENTUAL CONTRADIÇÃO ENTRE A CONDUTA PROCESSUAL QUE ANTECEDE A DECISÃO E O PRONUNCIAMENTO. (lealdade e *boa-fé processual*).
- ex. juiz indefere prova testemunhal e depois julga o processo improcedente por falta de provas

2.2 HIPÓTESES DE OMISSÃO

1. Deixar de se manifestar sobre tese firmada em IRDR ou IAC. 2. Se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo. 3. Que empregue conceitos jurídicos indeterminados. 4. Que invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.	5. Que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador. 6. Se limite a invocar precedentes ou enunciado de súmula. 7. Que deixe de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a distinção ou superação.
---	--

- art. 489, §1º ² hipótese 6 acima

2.3 ERRO DE MATERIAL E ERRO DE DIREITO

- **ERRO MATERIAL:**

- Dissonância flagrante entre a vontade do julgado e sua exteriorização. Um defeito de expressão que não compromete o conteúdo da decisão.

- **ERRO DE DIREITO? (ERRO MANIFESTO)**

- “em caso de ter reconhecido um contrato no pressuposto de que haveria um início de prova escrita, os embargos, que demonstraram só existir no processo prova testemunhal, foram providos para modificar o julgamento de mérito, por ter sido resultado de “erro manifesto”. (STJ, 5ª T., EDREsp 255.709/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca.)”.

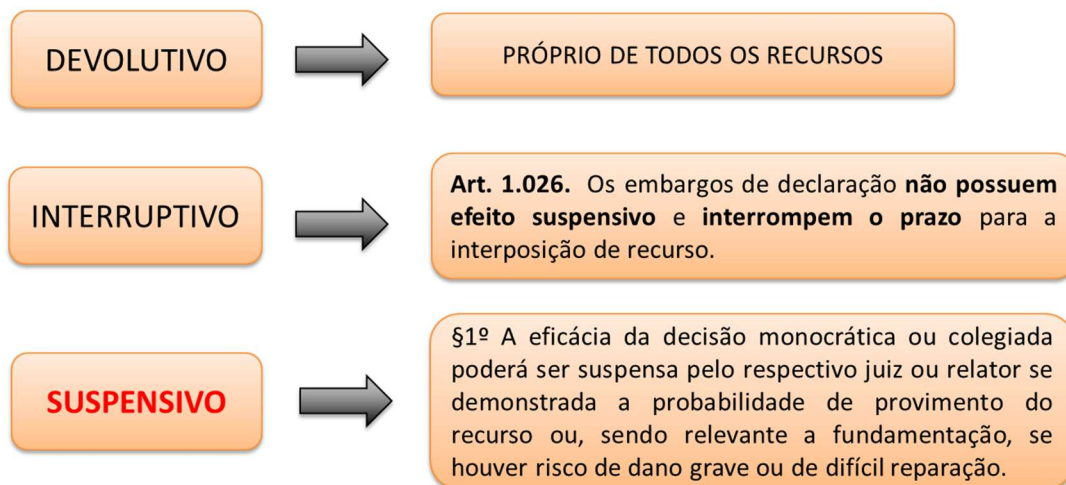
3. PRAZO

- 5 dias (úteis – prazo processual fixado em dias)
- Atento ao art. 229 para casos de dobra de prazo
- **Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.**
- **Art. 229.** Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.
- § 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

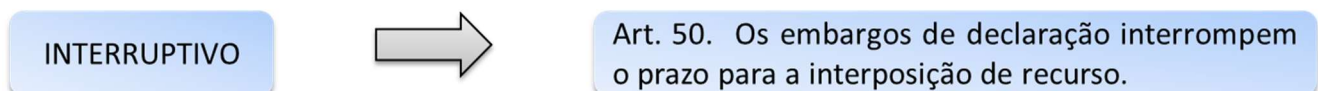
4. EFEITO: SUSPENSIVO e INTERRUPTIVO

- obs. **tem** efeito **devolutivo** como todo recurso
- **NÃO** possui efeito **suspensivo** (salvo se requerido esse efeito)
- Possui efeito **interruptivo** (interrompe o prazo para qualquer recurso – já que embargo pode atacar qualquer decisão)
- **Interrupção**: retorna o prazo do início após o julgamento dos embargos
- A mera oposição dos embargos já gera interrupção
- Veja que o efeito interruptivo afeta o prazo
- Já o efeito suspensivo afeta o efeito da decisão (ex. decisão condenatória: efeito suspensivo suspende a possibilidade de execução forçada)
- **Art. 1.026.** Os embargos de declaração **não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo** para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.



- **Atenção:** Esse efeito interruptivo também se aplica para juizados



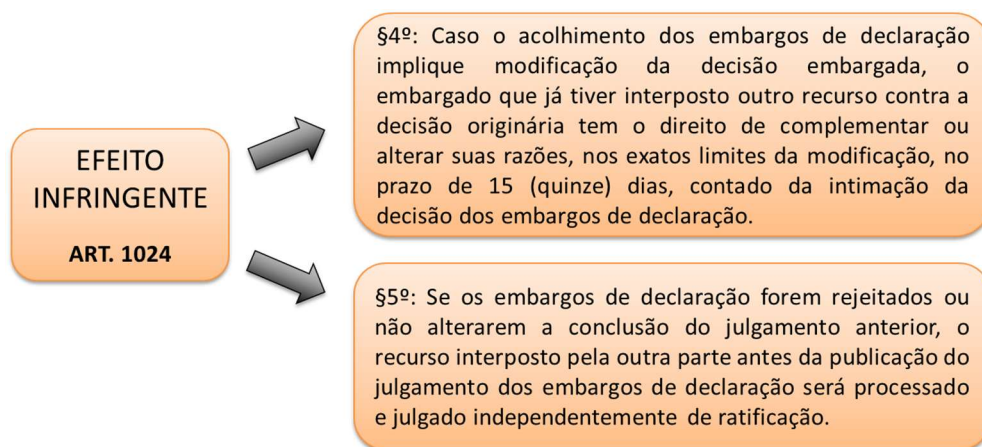
4. EFEITO: INFRINGENTE

- ex. réu faz defesa direta em preliminar alegando ser parte ilegítima, pedindo extinção do processo; o juiz não se manifesta sobre a alegação; julga o pedido do autor procedente; o réu opõe embargos pela omissão; o juiz entende que o réu tem razão, e, ao julgar os embargos, acolhe a preliminar da contestação e extingue o processo

- Veja que ao suprir a omissão, há mudança da decisão
- Juiz deve intimar para apresentar contrarrazões aos embargos
- **Art. 1.024:**

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.



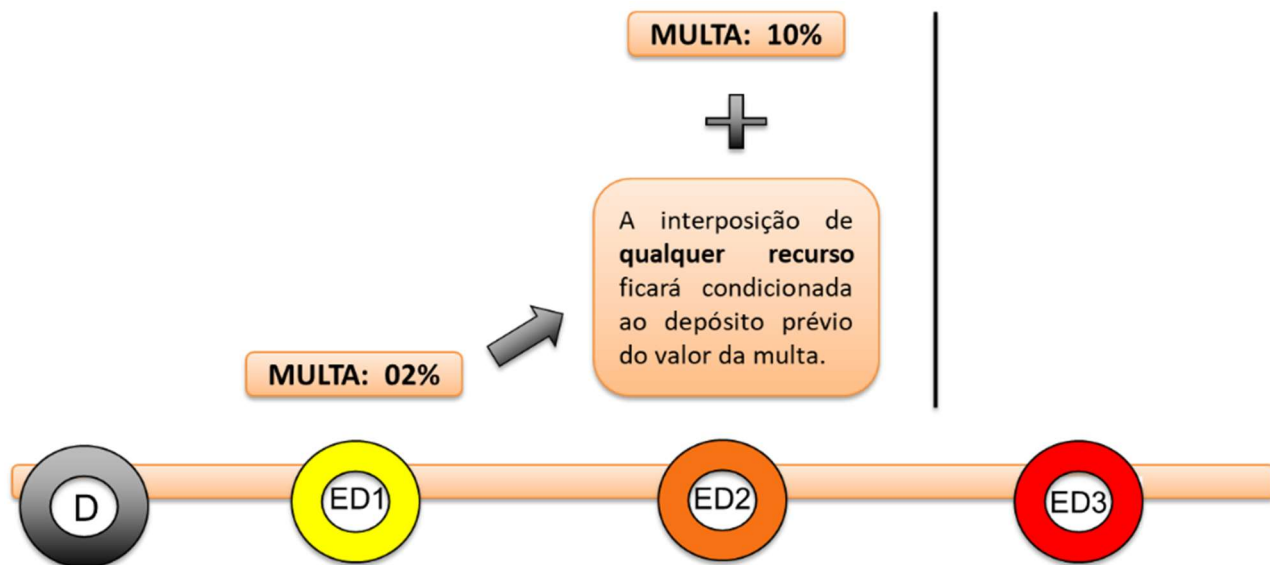
5. MULTA

- Embargos procrastinatórios: até 2% sobre o valor atualizado da causa
- Reiteração de embargos protelatórios: até 10% sobre o valor atualizado da causa; além disso, o pagamento da multa vira requisito de admissibilidade para qualquer recurso
- Se os dois primeiros forem considerados protelatórios, não será admitido um terceiro
- **Art. 1026,**

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado **multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.**

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, **a multa será elevada a até dez por cento** sobre o valor atualizado da causa, **e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa**, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.



6. FUNGIBILIDADE

- **Art. 1.024.** O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 3º O órgão julgador **conhecerá** dos embargos de declaração **como agravo interno** se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1º.

7. PRÉ-QUESTIONAMENTO

- CPC trabalha com o pré-questionamento ficto
- **Art. 1.025.** Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. PRÉ-QUESTIONAMENTO: TESE DEFENSIVA

- Requisito de admissibilidade para recursos especiais e extraordinários
- “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (...) (STJ, 3ª t., REsp 1639314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, DJe 10/04/2017).

8. JURISPRUDÊNCIA / SÚMULA

SÚM 418: É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação.



SÚM 579: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior